

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2800/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายสัน เอียดหวัง กับพวก

จำเลย

นายสัน เอียดหวัง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่งซึ่งถึงที่สุดแล้ว
โดยคู่ความไม่ได้ฎีกา โดยเรียกจำเลยทั้งสองในคดีนี้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และเรียก
จำเลยของอีกคดีหนึ่งว่าจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 แต่ให้ชังไว้ในระหว่างอุทธรณ์
ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 83ให้ลงโทษจำคุก 15 ปี
ฯลฯ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา (อันดับ 124,123)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 125)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 290,000 บาท (อันดับ 16,102)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยกคำร้องจำเลยที่ 1

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาตให้ยกคำร้องจำเลยที่ 1

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ